

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit nach Gegenzeichnung ausgefertigt wird und zu verkünden ist:

Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes.

Vom 16. Juni 2026.

§ 1 Wohn- und Teilhabegesetz

Das Wohn- und Teilhabegesetz vom 17. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 136), geändert durch Artikel 3 Abs. 10 des Gesetzes vom 12. März 2026 (GVBl. LSA S. 72, 77), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

- a) In der Angabe zu § 2 werden das Komma und das Wort „Begriffsbestimmungen“ gestrichen.
- b) In der Angabe zu § 3 wird das Wort „stationäre“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „und Wohnangebote der Pflege, Begriffsbestimmungen“ angefügt.
- c) Die Angaben zu den §§ 4 bis 6 erhalten folgende Fassung:
 „§ 4 Einrichtungen und Wohnangebote der Eingliederungshilfe, Begriffsbestimmungen
 § 5 Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospize
 § 6 Weitere Begriffsbestimmungen“.
- d) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt:
 „§ 6a Besondere Vorschriften“.
- e) Die Angabe zu § 8 erhält folgende Fassung:
 „§ 8 Informationspflicht, Gewaltprävention und freiheitsentziehende Maßnahmen“.
- f) In der Angabe zu Abschnitt 3 wird das Wort „stationäre“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ angefügt.
- g) In der Angabe zu § 11 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- h) In der Angabe zu § 14 wird das Komma und werden die Wörter „Verfahren bei Erhöhung der Entgelte“ gestrichen.
- i) In der Angabe zu Abschnitt 4 werden die Wörter „sonstige nicht selbstorganisierte“ gestrichen und nach dem Wort „Wohnformen“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ angefügt.
- j) In der Angabe zu § 16 werden die Wörter „nicht selbstorganisierte ambulant betreute“ gestrichen und nach dem Wort „Wohngemeinschaften“ die Wörter „mit Betreuungsleistungen“ angefügt.
- k) In der Angabe zu § 18 werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen.
- l) In der Angabe zu § 19 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

- m) In der Angabe zu § 20 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.
- n) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt:
 „§ 20a Statusfeststellung“.
- o) In der Angabe zu § 29 werden das Komma und das Wort „Arbeitsgemeinschaften“ gestrichen.
- p) Nach der Angabe zu § 29 wird folgende Angabe eingefügt:
 „§ 29a Verarbeitung personenbezogener Daten“.
- q) Nach der Angabe zu § 30 werden folgende Angaben eingefügt:

„Abschnitt 5a Pflegeplatzfinder

§ 30a Pflegeplatzfinder“.

- r) Die Angabe zu § 35 erhält folgende Fassung:
 „§ 35 (weggefallen)“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „stationärer Einrichtungen und sonstiger nicht selbstorganisierter Wohnformen (Bewohnerinnen und Bewohner)“ durch die Wörter „von Einrichtungen und nicht selbstorganisierten Wohnformen nach § 2 Abs. 1“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 5 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
 - cc) In Nummer 6 werden das Wort „stationären“ und das Wort „sonstigen“ gestrichen.
 - dd) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Dienst“ ein Komma eingefügt und werden die Wörter „der Krankenversicherung“ durch die Wörter „dem Prüfdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Angabe „8. Auflage 2010“ durch die Angabe „14. Auflage 2020“ ersetzt.

3. Die §§ 2 bis 6 erhalten folgende Fassung:

„§ 2 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. Einrichtungen der Pflege für volljährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf als selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer aus-

gebildeten Pflegefachkraft gepflegt sowie ganztägig untergebracht und gepflegt werden können,

2. nicht selbstorganisierte Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen für volljährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf,
3. Einrichtungen der Eingliederungshilfe für volljährige Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte volljährige Menschen, in deren Räumlichkeiten der Zweck des Wohnens und der Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe im Vordergrund steht, auf deren Überlassung das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz Anwendung findet und in denen der Umfang der Gesamtversorgung durch Leistungserbringer regelmäßig einen Umfang erreicht, der weitgehend der Versorgung in einer vollstationären Einrichtung entspricht,
4. nicht selbstorganisierte betreute Wohngruppen für volljährige Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte volljährige Menschen,
5. Einrichtungen oder Teile von Einrichtungen nach Nummer 1, die der vorübergehenden Aufnahme von bis zu drei Monaten dienen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen),
6. selbstständige, organisatorisch und wirtschaftlich vom Krankenhaus getrennte Pflegeabteilungen, die als stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind und Leistungen der Kurzzeitpflege erbringen, sowie
7. Hospize als selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt sowie ganztägig untergebracht und gepflegt werden können.

(2) Dieses Gesetz gilt insbesondere nicht für

1. betreutes Wohnen, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner vertraglich lediglich dazu verpflichtet sind, allgemeine Unterstützungsleistungen wie Notrufdienste oder Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen oder Beratungsleistungen von bestimmten Anbietern anzunehmen, und die über diese Unterstützungsleistungen hinausgehenden Pflege- und Betreuungsleistungen von den Bewohnerinnen und Bewohnern rechtlich und tatsächlich frei wählbar sind sowie eine abgeschlossene Wohnung nach § 47 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt wird, die eine selbständige und selbstbestimmte Haushalts- und Lebensführung ermöglicht,
2. Einrichtungen der teilstationären Tages- und Nachtpflege im Sinne des § 41 Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
3. Krankenhäuser im Sinne des § 107 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
4. Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Sinne des § 107 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
5. Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation im Sinne des § 51 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch einschließlich der Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke und

6. selbstorganisierte Wohnformen, in denen die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet ist und die von Dritten, insbesondere einem Träger, strukturell unabhängig sind.

§ 3

Einrichtungen und Wohnangebote der Pflege, Begriffsbestimmungen

(1) Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind Einrichtungen,

1. die dem Zweck dienen, ältere oder volljährige pflegebedürftige Menschen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpflichtend Pflege- und Betreuungsleistungen zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten und eine umfassende Gesamtversorgung zu gewährleisten,
2. die in ihrem Bestand von Wechsel sowie Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig sind und
3. entgeltlich betrieben werden.

Eine Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 liegt auch vor, wenn die Wohnraumüberlassung und die verpflichtende Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen Gegenstand verschiedener Verträge sind und die weiteren Voraussetzungen nach § 1 Abs. 2 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes erfüllt werden. Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 müssen die Anforderungen der Abschnitte 2 und 3 erfüllen.

(2) Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind Wohnformen, die dem Zweck dienen, volljährigen Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf das Leben in einem gemeinsamen Haushalt und gleichzeitig die Inanspruchnahme externer Pflege- und Betreuungsleistungen gegen Entgelt zu ermöglichen. Personen, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder Ehe leben oder miteinander verwandt sind und in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten nicht als Wohngemeinschaften im Sinne von Satz 1. Bei Wohngemeinschaften im Sinne von Satz 1 ist es unerheblich, ob diese durch einen Träger angeregt und begleitet werden sowie in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner abhängig sind. Wohngemeinschaften im Sinne von Satz 1 liegen vor, wenn

1. diese baulich, organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, insbesondere kein Bestandteil einer Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind, und sich nicht mehr als drei Wohngemeinschaften der gleichen Initiatoren oder Träger in unmittelbarer räumlicher Nähe und in einem organisatorischen Verbund befinden,
2. ein gemeinschaftliches Zusammenleben der Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere eine gemeinsame Haushaltsführung und Lebensgestaltung, gewährleistet ist,
3. die Pflege- und Betreuungsdienste nur einen Gaststatus, insbesondere keine Büroräume in der Wohngemeinschaft oder in enger räumlicher Verbindung mit dieser, haben,

4. mindestens drei und in der Regel nicht mehr als zwölf pflege- oder betreuungsbedürftige Personen in der Wohngemeinschaft wohnen und
5. sie unter der Verantwortung eines Trägers stehen oder von einem Träger strukturell abhängig sind.

Soweit Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erbracht werden, handelt es sich um nicht selbstorganisierte Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen. Satz 4 Nr. 4 gilt dann bereits ab zwei Personen. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend. Angebote nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 müssen die Anforderungen des Abschnitts 2 sowie der §§ 16 und 18 erfüllen.

§ 4

Einrichtungen und Wohnangebote der Eingliederungshilfe, Begriffsbestimmungen

(1) Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 sind Einrichtungen, die dem Zweck dienen, volljährige Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte volljährige Menschen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie mit der Wohnraumüberlassung verpflichtend Leistungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten, und die eine umfassende Gesamtversorgung gewährleisten. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 3 Abs. 1 entsprechend.

(2) Wohngruppen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 sind gemeinschaftlich betreute Wohnformen für volljährige Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte volljährige Menschen, die für ihre Bewohnerinnen und Bewohner eine individuelle Betreuung gewährleisten. Hauptziele von Wohngruppen im Sinne von Satz 1 sind die Förderung der Selbstbestimmung und der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Wohngruppen im Sinne von Satz 1 haben die Anforderungen des Abschnitts 2 sowie der §§ 17 und 18 zu erfüllen, wenn sie

1. räumlich eigene Einheiten mit in der Regel bis zu zwölf Plätzen bilden,
2. organisatorisch unter der Verantwortung eines Trägers stehen, örtlich aber von stationären Einrichtungen getrennt sind und
3. volljährige Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte volljährige Menschen aufnehmen, die nicht allein und unabhängig von fremder Hilfe und Betreuung wohnen können.

Soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, finden die Bestimmungen über Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Anwendung.

§ 5

Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospize

Auf Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospize nach § 2 Abs. 1 Nrn. 5 bis 7 finden die Abschnitte 2 und 3 ohne die §§ 9 und 15 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Anwendung. Nehmen Kurzzeitpflegeeinrichtungen in der Regel mindestens sechs Personen auf, findet § 9 mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Bewohnerfürsprecherin oder ein Bewohnerfürsprecher nach § 9 Abs. 4 zu bestellen ist.

§ 6

Weitere Begriffsbestimmungen

(1) Träger ist, wer eine Einrichtung oder nicht selbstorganisierte Wohnform nach § 2 Abs. 1 betreibt.

(2) Eine strukturelle Abhängigkeit ist gegeben, wenn die freie Wählbarkeit der Dienstleistungsanbieter nach § 1 Abs. 2 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes rechtlich oder tatsächlich eingeschränkt ist. Die freie Wählbarkeit ist dann eingeschränkt, wenn der Dienstleistungsanbieter mit dem Wohnraumanbieter rechtlich oder tatsächlich verbunden ist. Eine solche rechtliche oder tatsächliche Verbundenheit wird vermutet, wenn der Wohnraumanbieter und der Dienstleistungsanbieter

1. personenidentisch sind,
2. gesellschafts- oder handelsrechtliche Verbindungen aufweisen oder
3. zueinander in einem Angehörigenverhältnis im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 20 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes stehen.

Diese Vermutung ist widerlegt, wenn nachgewiesen wird, dass die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistungen nicht eingeschränkt ist oder in absehbarer Zeit vorliegen wird.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Personen, derer sich der Träger oder der Pflege- oder Betreuungsdienst zur Erbringung seiner Leistungen bedient, unabhängig davon, ob diese zu ihnen in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder bürgerchaftlich engagiert sind. Beschäftigte sind die Personen, die bei dem Träger oder dem Pflege- oder Betreuungsdienst in einem Arbeitsverhältnis stehen.“

4. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Besondere Vorschriften

(1) Wohnformen, die nicht unter § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 fallen und bei denen die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistungen oder Leistungen der Eingliederungshilfe nicht gegeben oder eingeschränkt ist, müssen die Anforderungen der Abschnitte 2 und 4 erfüllen.

(2) Wohnformen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 können auch für volljährige Menschen mit und ohne Pflegebedarf sowie mit und ohne Behinderungen geführt werden. Dies gilt nicht, soweit dort Leistungen der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erbracht werden.

(3) Für selbstorganisierte Wohnformen nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 findet lediglich der Anspruch auf Beratung nach § 7 Anwendung.“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Nummer 1 werden die Wörter „stationären Einrichtungen und anderen Wohnformen nach diesem Gesetz“ durch die Wörter „Einrichtungen und Wohnformen nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 6“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „stationäre Einrichtungen und andere Wohnformen nach diesem Gesetz“ durch die Wörter „Einrichtungen und Wohnformen nach Nummer 1“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 werden die Wörter „auf Antrag“ gestrichen und die Wörter „stationären Einrichtungen und anderen Wohnformen nach diesem Gesetz“ durch die Wörter „Einrichtungen und Wohnformen nach Nummer 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „im Sinne der §§ 4 und 5“ durch die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 und § 2 Abs. 2 Nr. 6“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wohngemeinschaften nach § 5“ durch die Wörter „Wohnformen nach § 2 Abs. 2 Nr. 6“ ersetzt.

6. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8

Informationspflicht, Gewaltprävention und freiheitsentziehende Maßnahmen

(1) Die Träger von Einrichtungen und Wohnformen nach § 2 Abs. 1 sind verpflichtet,

1. ihre Leistungsangebote aufgeschlüsselt nach Art, Inhalt, Umfang und Preis in geeigneter Weise für alle Interessierten zugänglich zu machen,
2. die Bewohnerinnen und Bewohner an den sie betreffenden Pflege-, Hilfe- und Förderplanungen und deren Umsetzung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 9 und § 17 Abs. 1 Nr. 3 zu beteiligen,
3. den Bewohnerinnen und Bewohnern Einsicht in die sie betreffenden Aufzeichnungen und Unterlagen zu gewähren,
4. die Bewohnerinnen und Bewohner über Informations-, Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten, insbesondere nach § 7, zu informieren,
5. den Abschnitt des aktuellen Regelprüfberichts der zuständigen Behörde zum Umfang und Ergebnis der Qualitätsprüfung oder vom Prüfprotokoll an gut sichtbarer Stelle in seinen Betriebs- oder Geschäftsräumen und im Eingangsbereich der Einrichtung oder Wohnform auszuhängen oder auszulegen oder im Internetauftritt der Einrichtung zu veröffentlichen sowie vor Abschluss von Verträgen nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Bewohnervertretung oder der Bewohnerfürsprecherin oder dem Bewohnerfürsprecher auf Wunsch in Kopie auszuhändigen. Sowohl der Träger als auch die Bewohnervertretung oder die Bewohnerfürsprecherin oder der Bewohnerfürsprecher können eine Stellungnahme zum Auszug des Prüfberichts ergänzend beifügen.

(2) Die Träger von Einrichtungen und Wohnformen sowie dort tätige ambulante Pflege- und Betreuungsdienste treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte.

(3) Freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen sind unter besonderer Berücksichtigung des Schutzbedürfnisses der Bewohnerinnen und Bewohner auf das erforderliche Maß zu beschränken. Die Maßnahme ist unter Angabe der oder des für die Anordnung Verantwortlichen und der betreuungsgerichtlichen Genehmigung oder der rechtswirksamen Einwilligung der Bewohnerin oder des Bewohners entsprechend § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 zu dokumentieren. Sofern im Rahmen des Leistungsangebots freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen umgesetzt werden, sind Regelungen zur Vermeidung freiheitsbeschränkender und freiheitsentziehender Maßnahmen schriftlich festzulegen und darzulegen, wie die Trennung zwischen Durchführung und Überwachung der Maßnahmen in der Einrichtung geregelt ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit Alternativen zu freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen vertraut zu machen.“

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „stationärer Einrichtungen und sonstiger nicht selbstorganisierter Wohnformen“ durch die Wörter „von Einrichtungen und Wohnformen nach § 2 Abs. 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „stationären Einrichtung und sonstigen nicht selbstorganisierten Wohnform und auf Vergütungsvereinbarungen nach § 14 Abs. 2 Satz 5“ durch die Wörter „Einrichtung und Wohnform sowie auf schriftliche Mitteilungen von Entgelterhöhungen und deren Begründungen nach § 9 Abs. 2 Satz 1 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes bei Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen oder den Trägern der Sozialhilfe“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „stationären“ und werden die Wörter „nicht selbstorganisierten“ gestrichen.

c) In Absatz 6 wird das Wort „stationären“ und werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen.

8. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Stationäre Einrichtungen und sonstige nicht selbstorganisierte Wohnformen“ durch die Wörter „Einrichtungen und Wohnformen nach § 2 Abs. 1“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird das Wort „stationären“ und werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen.

9. Die Überschrift des Abschnitts 3 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 3

Vorschriften für Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“.

10. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „stationären“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 wird das Wort „stationäre“ gestrichen.
- bb) In Satz 2 wird das Wort „zum“ durch die Wörter „zu deren“ ersetzt und werden die Wörter „einer stationären Einrichtung“ gestrichen.
- cc) In Satz 4 werden nach dem Wort „Elften“ die Wörter „Buch Sozialgesetzbuch“ eingefügt und werden die Wörter „der stationären Einrichtung“ gestrichen.

c) In Absatz 2 werden die Wörter „einer stationären Einrichtung“ gestrichen.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „stationäre“ gestrichen.
- bb) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. bei Pflegebedürftigen eine humane und aktivierende Pflege sowie Sterbebegleitung unter Achtung der Menschenwürde gewährleisten und Palliativversorgung insbesondere durch Einbeziehung weiterer Leistungserbringer ermöglichen.“
- cc) In Nummer 6 werden die Wörter „insbesondere die sozialpädagogische Betreuung sowie heilpädagogische Förderung und, falls erforderlich, die pflegerische Betreuung, gewährleisten,“ gestrichen.

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

- aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „einer stationären Einrichtung“ gestrichen.
- bb) In Nummer 3 werden nach dem Komma die Wörter „soweit es sich nicht um einfache Assistenzleistungen nach § 78 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch handelt,“ angefügt.

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:
 - aaa) In den Nummern 2 und 4 wird jeweils das Wort „stationären“ gestrichen.
 - bbb) In Nummer 6 wird das Wort „Pflegeeinrichtungen“ durch die Wörter „Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 bis 7“ ersetzt und werden die Wörter „bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen auch – sofern vorhanden – der Fachbereichsleitung,“ gestrichen.
 - ccc) In Nummer 7 werden nach dem Wort „der“ die Wörter „Pflege- und“ eingefügt.
 - ddd) In Nummer 8 wird das Wort „Pflegeeinrichtungen“ durch die Wörter „Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 bis 7“ ersetzt.
 - eee) In Nummer 9 werden die Wörter „für Menschen mit Behinderungen“ durch die Angabe „nach § 2 Abs. 1 Nr. 3“ und die Wörter „75 Abs. 3 des Zwölften“ durch die Wörter „125 des Neunten“ ersetzt.

fff) In Nummer 10 werden vor den Wörtern „die Einzelvereinbarungen“ die Wörter „bei Hospizen“ eingefügt.

ggg) In Nummer 13 werden die Wörter „der stationären Einrichtung“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Pflegeeinrichtungen“ durch die Wörter „Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 bis 7“ ersetzt und werden die Wörter „oder bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen die Fachbereichsleitung – sofern vorhanden –“ gestrichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:
„Bei diesen Anzeigen sind auch die Belegung mit Bewohnerinnen und Bewohnern je Pflegegrad für Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 5 bis 7 sowie die Eingruppierung in die zu erbringenden Leistungen oder hilfsweise die Hilfe- und Unterstützungsbedarfe für Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 zu übermitteln.“
- bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 und 5.
- d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

12. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
 - aaa) In den Nummern 1 und 3 wird jeweils das Wort „stationären“ gestrichen.
 - bbb) In Nummer 4 werden die Wörter „die Pflegestufe“ durch die Wörter „der Pflegegrad“ ersetzt.
 - ccc) Nummer 9 erhält folgende Fassung:
„9. Art, Zeitpunkt und Dauer der freiheitsentziehenden und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie die regelmäßige Überprüfung von deren Notwendigkeit unter Angabe der oder des für die Anordnung der Maßnahme Verantwortlichen und der betreuungsgerichtlichen Genehmigung oder der rechtswirksamen Einwilligung der Bewohnerin oder des Bewohners und“.

cc) In Satz 4 wird jeweils das Wort „stationäre“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Fünften“ und nach dem Wort „Elften“ jeweils die Wörter „Buch Sozialgesetzbuch“ eingefügt.

13. § 14 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift werden das Komma und die Wörter „Verfahren bei Erhöhung der Entgelte“ gestrichen.
- b) Absatz 2 wird aufgehoben.

14. § 15 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ eingefügt.
- b) In Absatz 2 Nr. 3 wird jeweils das Wort „stationären“ gestrichen.
- c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

15. Die Überschrift des Abschnitts 4 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 4
Vorschriften für Wohnformen nach
§ 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“.

16. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16
Qualitätsanforderungen an Wohngemeinschaften
mit Betreuungsleistungen

(1) In Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 haben der Träger und der ambulante Pflege- oder Betreuungsdienst sicherzustellen, dass ihre Pflege- und Betreuungsleistungen, insbesondere im Bereich der Pflege und sonstigen Betreuung, der hauswirtschaftlichen Versorgung, der Ernährung und der Mobilisierung, dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse entsprechen. Die Qualitätsanforderungen nach § 11 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 und 7 bis 12 sowie Abs. 4 Nrn. 1 und 5 gelten für Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend und sind von deren Träger und dem ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienst zu erfüllen.

(2) Die §§ 14 und 15 gelten entsprechend.“

17. In § 17 Abs. 1 Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „für Menschen mit Behinderungen“ durch die Angabe „nach § 2 Abs. 1 Nr. 4“ ersetzt.

18. § 18 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen.
- b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Wohnformen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. Bei betreuten Wohngruppen ist der Träger, bei nicht selbstorganisierten Wohngemeinschaften nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind der Träger und die Pflege- und Betreuungsdienste spätestens einen Monat vor Aufnahme der Pflege- oder Betreuungsleistungen zur Anzeige verpflichtet.“
- c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 2 werden die Wörter „sonstige nicht selbstorganisierte“ gestrichen.

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen und nach dem Wort „Wohnform“ die Wörter „sowie die Anschrift des Hauptvermieters, soweit dieser nicht der Träger oder der Pflege- und Betreuungsdienst der Wohnform ist“ angefügt.

cc) In Nummer 5 werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen und werden die Wörter „der Pflegestufe“ durch die Wörter „des Pflegegrades“ ersetzt.

19. § 19 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ eingefügt.
- c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Einrichtungen werden daraufhin überprüft, ob sie die Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erfüllen.“
 - bb) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„Die Einhaltung der Vorgaben nach § 14 sind innerhalb der Festlegung über die Begrenzung nach Satz 2 nachrangig zu prüfen, es sei denn, es liegen insbesondere offensichtliche Auffälligkeiten oder Anhaltspunkte für Grundrechtseingriffe oder unrechtmäßige Kündigungen vor.“
 - cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden die Sätze 4 bis 6.
 - dd) In Satz 4 wird nach dem Wort „Einrichtungsleitung“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und werden die Wörter „und die Fachbereichsleitung“ gestrichen.
 - ee) In Satz 5 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „bei begründetem Anlass unabhängig von einer Prüfung vor Ort“ eingefügt.
 - ff) In Satz 6 werden nach dem Wort „Träger“ die Wörter „elektronisch oder“ eingefügt und wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- d) In Absatz 3 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
- e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 - aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen.
 - bbb) In Nummer 1 Halbsatz 1 wird das Wort „stationäre“ gestrichen.
 - ccc) In Nummer 6 werden die Wörter „die Beschäftigten und die sonstigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter“ durch die Wörter „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die zuständige Behörde nimmt für jede Einrichtung im Jahr grundsätzlich mindestens eine Prüfung vor. Abweichend von Satz 1 finden Regelprüfungen im Abstand von zwei Jahren statt, wenn seit der letzten Regelprüfung durch die zuständige Behörde keine oder lediglich geringfügige Mängel festgestellt wurden oder die Prüfungsfrist nach § 114c Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch für die Einrichtung Anwendung findet. Die zuständige Behörde kann Prüfungen im Abstand von zwei Jahren vornehmen, soweit eine Einrichtung durch den Medizinischen Dienst, den Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. oder die von den Landesverbänden der Pflegekassen bestellte Sachverständige oder den von den Landesverbänden der Pflegekassen bestellten Sachverständigen oder den zuständigen Träger der Sozialhilfe geprüft worden ist oder ihr durch geeignete Nachweise unabhängiger Sachverständiger Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen oder weiter geltenden Verordnungen erfüllt sind.“

g) In Absatz 7 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

h) Absatz 8 wird aufgehoben.

i) Absatz 9 wird Absatz 8 und das Wort „freien“ wird durch das Wort „Freien“ ersetzt.

j) Absatz 10 wird aufgehoben.

20. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen und werden nach dem Wort „Wohnformen“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 Nr. 1 Halbsatz 1 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.

bb) In Satz 4 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.

21. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:

„§ 20a Statusfeststellung

(1) Bestehen Zweifel über die Eröffnung des Anwendungsbereiches nach diesem Gesetz oder die Einordnung eines Wohnangebotes nach § 2 Abs. 1 und den §§ 3 bis 5, kann die zuständige Behörde deren Status feststellen. Dabei sind auch Maßnahmen nach § 19 Abs. 1 bis 6 zulässig.

(2) Die Feststellung, ob eine Einrichtung oder Wohnform dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfällt, lässt die leistungsrechtliche Einordnung der

Einrichtung oder Wohnform nach anderen Rechtsvorschriften unberührt.“

22. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort „stationäre“ und das Wort „sonstige“ gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „ambulant betreuten Wohngemeinschaft oder in der betreuten Wohngruppe“ durch die Wörter „Wohnform nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.

23. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „stationären“ und das Wort „sonstigen“ gestrichen und wird nach dem Wort „Wohnform“ die Angabe „nach § 2 Abs. 1“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen.

24. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder zur Vermeidung einer Unangemessenheit zwischen dem Entgelt und der Leistung“, das Wort „stationären“ und das Wort „sonstigen“ gestrichen und wird nach dem Wort „Wohnform“ die Angabe „nach § 2 Abs. 1“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „stationären“ und werden die Wörter „sonstigen nicht selbstorganisierten“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „stationären“ gestrichen.

25. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „einer oder eines Beschäftigten oder einer sonstigen Mitarbeiterin oder eines sonstigen Mitarbeiters“ durch die Wörter „einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „ambulant betreuten Wohngemeinschaft oder in einer betreuten Wohngruppe“ durch die Wörter „Wohnform nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ ersetzt.

26. In § 25 werden das Wort „stationären“ und das Wort „sonstigen“ gestrichen und wird nach dem Wort „Wohnformen“ die Angabe „nach § 2 Abs. 1“ eingefügt.

27. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „stationären“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „sonstigen“ gestrichen und werden nach dem Wort „Wohnform“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ eingefügt.

- b) In Absatz 4 werden die Wörter „ambulant betreuten Wohngemeinschaft oder in einer betreuten Wohngruppe“ durch die Wörter „Wohnform nach § 2 Abs. 1 Nrn. 2 und 4“ ersetzt.

28. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

- a) Nach der Angabe „§ 2“ wird die Angabe „Abs. 1“ und nach dem Wort „genannten“ werden die Wörter „Einrichtungen und“ eingefügt.
- b) Nach der Angabe „§ 33“ wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.
- c) Die Wörter „oder der nach § 35 Abs. 1 weiter geltenden“ werden gestrichen.

29. § 29 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort „Arbeitsgemeinschaften“ gestrichen.
- b) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils nach den Wörtern „Medizinischen Dienst“ ein Komma eingefügt und werden jeweils die Wörter „der Krankenversicherung“ durch die Wörter „dem Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V.“ ersetzt.
- c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die zuständige Behörde arbeitet zur Erfüllung der Ziele dieses Gesetzes mit den für das Bauordnungsrecht, für den Brandschutz und Hilfeleistung, für das Rettungswesen, für den Hygieneschutz, für die Arzneimittelüberwachung, für den Arbeitsschutz und für die Medizinprodukteüberwachung zuständigen Behörden zusammen. Sie ist im Wege der Zusammenarbeit berechtigt, den in Satz 1 genannten Behörden die Adressen, das Dienstleistungsspektrum und die Kapazität von Einrichtungen und Wohnformen nach § 2 Abs. 1 und § 6a Abs. 1 und 3 mitzuteilen, soweit sie diese für ihre Tätigkeit benötigen. Sie informiert ferner über eigene Prüfergebnisse, die den Verdacht der Nichteinhaltung von Anforderungen und Fristen anderer Überwachungsbehörden nahelegen. Die zuständige Behörde ist bei Eingriffsverfahren anderer Behörden zu informieren, wenn die Selbstbestimmung oder die Qualität des Wohnens und der Betreuung davon berührt werden. Dabei soll sie auf die Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner hinwirken.“

- d) Absatz 3 wird aufgehoben.
- e) Absatz 4 wird Absatz 3.
- f) In Absatz 3 werden das Wort „stationäre“ und das Wort „sonstige“ gestrichen.
- g) Absatz 5 wird aufgehoben.
- h) Absatz 6 wird Absatz 4.
- i) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
- aa) Die Wörter „Arbeitsgemeinschaft arbeitet“ werden durch die Wörter „zuständige Behörde steht im Austausch“ und das Wort „freien“ wird durch das Wort „Freien“ ersetzt.
- bb) Das Wort „zusammen“ wird gestrichen.

30. Nach § 29 wird folgender § 29a eingefügt:

„§ 29a

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Daten verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung ihrer nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Eine Übermittlung dieser Daten ist ebenfalls an die von den Landesverbänden der Pflegekassen bestellten Sachverständigen zulässig, soweit dies für die Zwecke nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, dem Elften Buch Sozialgesetzbuch und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erforderlich ist.

(2) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Daten einschließlich der bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse und der getroffenen Maßnahmen mit den in § 29 genannten Stellen austauschen, wenn dies zur Erfüllung ihrer durch Rechtsvorschrift zugelassenen Aufgaben erforderlich ist. Sie ist berechtigt, auf der Grundlage von Prüfergebnissen anderer Behörden und Stellen, soweit sich hieraus Mängel bei den Qualitätsanforderungen nach diesem Gesetz ergeben, ordnungsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen.

(3) Im Rahmen der Datenverarbeitung nach den Absätzen 1 und 2 dürfen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1; L 314 vom 22. 11. 2016, S. 72; L 127 vom 23. 5. 2018, S. 2; L 74 vom 4. 3. 2021, S. 35) zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben verarbeitet werden.

(4) Im Übrigen finden die geltenden Datenschutzvorschriften Anwendung.“

31. Nach § 30 wird folgender Abschnitt 5a eingefügt:

„Abschnitt 5a

Pflegeplatzfinder

§ 30a

Pflegeplatzfinder

Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 5 und 6 haben die Zahl freier und belegbarer Plätze jeweils für die Kurz- und Langzeitpflege an die Datenbank der zuständigen Behörde zu übermitteln. Das für Heimrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung das Nähere zu Turnus und Inhalt der Datenmeldungen nach Satz 1 festzulegen. Die Zahl der freien und belegbaren Plätze darf unter Angabe des Namens, der Anschrift und der nichtpersonenbezogenen Kontaktdaten der Einrichtung in der App und im Internet für einen app- und webbasierten Pflegeplatzfinder im Land veröffentlicht werden.“

32. § 31 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden das Wort „stationäre“ und das Wort „sonstige“ gestrichen und wird nach dem Wort „Wohnform“ die Angabe „nach § 2 Abs. 1“ eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, soweit diese für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweisen,
2. entgegen § 12 Abs. 4 Satz 1 oder § 18 Abs. 2 Satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
3. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3, 6 und 10 die Aufzeichnungen und Dokumentationen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung erstellt,
4. entgegen § 13 Abs. 2 die Aufzeichnungen sowie die sonstigen Unterlagen und Belege über den Betrieb einer Einrichtung nicht für die Dauer von fünf Jahren aufbewahrt,
5. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 1 sich Geld- oder geldwerte Leistungen versprechen oder gewähren lässt,
6. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 4 oder 5 oder § 20 Abs. 2 Satz 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5 Satz 2 oder § 20 Abs. 2 Satz 6 eine Maßnahme nicht duldet,
7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 23 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder nach den §§ 24 oder 25 zuwiderhandelt oder
8. entgegen § 30a Satz 1 in Verbindung mit der nach Satz 2 erlassenen Verordnung freie und belegbare Plätze oder keine freien und belegbaren Plätze mehr als drei Monate nicht meldet.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro geahndet werden.“

33. § 33 erhält folgende Fassung:

„§ 33
Verordnungen

Das für Heimrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes Regelungen zu erlassen

1. für die Räume in Einrichtungen und nicht selbstorganisierten Wohnformen nach § 2 Abs. 1, insbesondere die Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und Wirtschaftsräume, sowie für die Verkehrsflächen, sanitären Anlagen und technischen Einrichtungen,
2. für die Eignung der Einrichtungsleitung und der Pflegedienstleitung sowie die Eignung und ausreichende Zahl der Beschäftigten in Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7 und Wohnformen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und die Fort- und Weiterbildung dieser Beschäftigten,
3. das Nähere über die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen und nicht selbstorganisierten Wohnformen nach § 2 Abs. 1, insbesondere über die Wahl des Bewohnerbeirats,

die Bildung der Bewohnerversammlung und die Bestellung der Bewohnerfürsprecherin oder des Bewohnerfürsprechers sowie über Art, Umfang und Form ihrer Mitwirkung sowie der Beteiligung von Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuern und sonstigen Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen und Bewohner, von der zuständigen Behörde vorgeschlagenen Personen sowie Mitgliedern von örtlichen Seniorenvertretungen, Mitgliedern von örtlichen Behindertenorganisationen und anderweitig ehrenamtlich engagierten Personen in angemessenem Umfang.“

34. § 35 wird aufgehoben.

35. § 36 erhält folgende Fassung:

„§ 36
Berichtspflicht

Das für Heimrecht zuständige Ministerium überprüft nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes dessen Auswirkungen und berichtet dem Landtag.“

36. In § 38 wird das Wort „stationären“ gestrichen und werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ und nach dem Wort „behinderte“ die Wörter „oder von Behinderung bedrohte“ eingefügt.

§ 2
Folgeänderungen

(1) § 4 Abs. 2 des Bestattungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 5. Februar 2002 (GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Oktober 2025 (GVBl. LSA S. 730), wird wie folgt geändert:

1. Die Wörter „stationären“ und „für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen“ werden gestrichen.
2. Nach dem Wort „Sinne“ werden die Wörter „von § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 bis 7“ eingefügt.

(2) § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesundheitsdienstgesetzes vom 21. November 1997 (GVBl. LSA S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 12. März 2026 (GVBl. LSA S. 72, 77), wird wie folgt geändert:

1. Die Wörter „stationären“ und „für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen“ werden gestrichen.
2. Nach dem Wort „Sinne“ werden die Wörter „von § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 bis 7“ eingefügt.

(3) Das Nichtraucherschutzgesetz vom 19. Dezember 2007 (GVBl. LSA S. 464), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2014 (GVBl. LSA S. 386, 389), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Nr. 4 wird das Wort „stationäre“ gestrichen und werden nach dem Wort „Sinne“ die Wörter „von § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ eingefügt.
2. In § 4 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort „stationären“ gestrichen und werden nach dem Wort „Sinne“ die Wörter „von § 2 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 5 bis 7“ eingefügt.

§ 3

Einschränkung von Grundrechten

Durch § 1 Nr. 29 Buchst. c und Nr. 30 (§ 29 Abs. 2 und § 29a des Wohn- und Teilhabegesetzes) werden das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes und das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten

aus Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eingeschränkt.

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Magdeburg, den 16. Juni 2026.

**Der Präsident des Landtages
von Sachsen-Anhalt**

**Der Ministerpräsident
des Landes Sachsen-Anhalt**

**Die Ministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung
des Landes Sachsen-Anhalt**

Dr. Schellenberger

Schulze

Grimm-Benne